

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8879/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายมาโนชหรือไก่อ สุภาพ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 68

จำเลยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีเรื่องกับผู้ตาย เมื่อผู้ตายถือมีดเข้ามาทำทนาย จำเลยเพียงแต่ใช้มือผลักอกผู้ตายเท่านั้น การที่ผู้ตายยังเข้าไปหาจะใช้มีดฟันจำเลยอีก จำเลยจึงถีบผู้ตายและใช้มีดฟันผู้ตายไปเพียงครั้งเดียว แม้ผู้ตายจะมีอาการ มีนเมาสุรา แต่ตามลักษณะอาการของผู้ตายแสดงว่ายังครองสติได้ การมีนเมาสุราดังกล่าวจะยกขึ้นมาเพื่อฟังให้เป็นโทษแก่จำเลยไม่ได้ พฤติการณ์ถือได้ว่า จำเลยฟันผู้ตายเพื่อป้องกันตนเอง ให้พ้นจากภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงและได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ จึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘, ๓๗๑, ๕๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๗๑ และมาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๕ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้

ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ตาม ป.อ. มาตรา ๕๑ ฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรปรับ ๕๐ บาท ฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกัน เกินสมควรแก่เหตุ จำคุก ๑๒ ปี รวมเป็นจำคุก ๑๒ ปี ปรับ ๕๐ บาท คำให้การของ จำเลยในชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง เห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๘ ปี ปรับ ๖๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา ๒๙, ๓๐

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยในความผิดฐานฆ่าคนตายโดย เจตนาตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๖๕ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ว่า หลัง จากที่ผู้ตายและจำเลยต่างกลับไปบ้านเอามิดและมิดดาบซึ่งมีความยาวใกล้เคียงกัน มาแล้ว จำเลยมานั่งเล่นตุ้มมาอยู่ ผู้ตายถือมิดมาทำท่ายจำเลย จำเลยใช้มือผลักอกผู้ ตาย แต่ผู้ตายกลับเข้าไปจะฟันจำเลย จำเลยใช้เท้ายันผู้ตายเซถลาไปและหยิบมิดซึ่ง วางอยู่ข้างตัวฟันผู้ตาย ๑ ครั้ง ตามพฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า จำเลย พยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีเรื่องกับผู้ตาย โดยครั้งแรกเมื่อผู้ตายถือมิดเข้ามาทำท่าย จำเลยเพียงแต่ใช้มือผลักอกผู้ตายเท่านั้น หากจำเลยมีเจตนาจะทำร้ายหรือเจตนาฆ่า ผู้ตาย จำเลยย่อมใช้มิดฟันผู้ตายในขณะนั้นแล้ว แต่จำเลยก็ไม่กระทำ การที่ผู้ตาย ยังเข้าไปหาจะใช้มิดฟันจำเลยอีก จำเลยจึงถีบผู้ตายและใช้มิดฟันผู้ตายไปเพียงครั้ง เดียว ซึ่งถ้าจำเลยไม่กระทำเช่นนั้นก็อาจถูกผู้ตายใช้มิดฟันจำเลยได้ แม้ผู้ตายจะมี อาการมีนเมาสุรา แต่ตามลักษณะอาการของผู้ตายแสดงว่ายังครองสติได้ ทั้งการ

มีนเมาสุราดังกล่าวก่อนจะยกขึ้นมากล่าวเพื่อฟังให้เป็นโทษแก่จำเลยไม่ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวถือว่า จำเลยพ้นผู้ตายเพื่อป้องกันตนเอง ให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ จึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิด ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชูชาติ ศรีแสง-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-สบโชค สุขารมณ)

ศาลอาญา - นายรัชยา สัตยาบัน

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ